

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๒๘๕
๑.	การควบคุมอาคาร	๒๘๕
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๘๕
๑.๑.๑	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๒๘๕
๑.๑.๒	เทศบัญญัติ	๒๘๕
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๘๕
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๒๘๕
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๒๘๕
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการ กับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๙๐
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคาร โดยรुकล้าที่สาธารณะ	๒๙๐
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคาร โดยเว้นระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๒๙๐
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคาร ในบริเวณ ที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๒๙๖
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคาร โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๒๙๖
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๒๙๖
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๒๙๖
๑.๔.๒	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๓๑๒



	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๓๑๔
	๒. การผังเมือง	๓๑๔
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๓๑๕
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๓๑๕
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๓๑๕
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๓๑๗
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๓๑๙
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๓๒๑
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๓๒๑
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๓๒๑
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๓๒๑
	๔. กรณีอื่น ๆ	๓๒๑
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๓๒๓
	๑. การลงทุน	๓๒๓
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๓๒๓
บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์	๓๒๕
	๑. การพาณิชย์	๓๒๕
	๒. การประกันภัย	๓๒๗
	๓. การอุตสาหกรรม	๓๒๗
	๔. การเกษตร	๓๒๙
	๕. สหกรณ์	๓๓๐
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๓๓๙
	๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข	๓๓๙
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๓๔๔
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๓๖๑



บทที่ ๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๓๖๓
๑. อาหารและยา	๓๖๓
๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๖๓
๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๖๓
๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๖๓
๓. ระบบบริการสุขภาพ	๓๖๓
๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๓๖๓
๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ	๓๖๓
๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๓๖๘
๓.๔ กรณีอื่น ๆ	๓๖๘
๔. เหตุรำคาญ	๓๖๘
๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๓๖๘
๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๓๖๘
๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๓๖๘
๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๓๖๙
๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๖๙
๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด	๓๖๙
๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๓๖๙
๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๓๖๙
๔.๙ เหตุรำคาญจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๓๗๓
บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๓๗๕
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๓๗๕
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๓๘๑
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๓๘๑
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า	๓๘๑
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๘๑
๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๓๘๑
๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๓๘๑
๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๓๘๑
๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๓๘๒
๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๓๘๗
๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๘๗
๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย	๓๙๓



๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๓๙๓
๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว	๓๙๓
๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย	๓๙๓
๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ	๓๙๓
๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ	๓๙๓
๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา	๓๙๓
บทที่ ๑๒ คติปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๓๙๕
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๓๙๕
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๓๙๕
๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๓๙๗
๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๓๙๗
๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๔๐๑
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๐๑
๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๐๑
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๔๐๑
๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๔๐๑
๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี	๔๐๙
๒.๓ กรณีอื่น ๆ	๔๐๙
๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๔๐๙
บทที่ ๑๓ คติปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๔๑๑
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๔๑๑
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๔๑๑
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๔๑๑
๔. การรังวัดที่ดิน	๔๒๙
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๔๒๙
๖. กรณีอื่น ๆ	๔๒๙
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๔๒๙
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๔๒๙
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๔๒๙
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๔๒๙
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๔๓๑



บทที่ ๑๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๔๓๓
	๑. การจัดสรรที่ดิน	๔๓๓
	๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๔๓๓
	๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๔๓๖
	๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต	๔๓๖
	๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๔๓๗
	๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๔๔๐
	๒. อาคารชุด	๔๔๒
	๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๔๔๒
	๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๔๔๔
	๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๔๔๔
	๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด	๔๔๕
บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๔๔๗
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๔๔๗
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๔๔๗
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๔๔๗
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๔๔๗
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๔๔๗
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๔๔๗
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๔๗
	๓. กรณีอื่น ๆ	๔๔๙
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๔๕๓
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๔๕๓
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๔๕๖
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๔๖๓
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๔๖๓
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๔๖๓
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๔๖๓
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๔๖๕
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน	
	ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๔๖๕
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๔๖๕
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง	
	หรือคำสั่งอื่น	๔๖๙



- ๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ๔๖๙
- ๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๔๗๖
๒. การใช้สิทธิไต่เบี่ยงของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ๔๗๗
 - ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๔๗๗
 - ๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๔๗๗
 - ๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ๔๗๗
 - ๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทำละเมิด ๔๗๗
 - ๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไต่เบี่ยงจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ๔๘๐
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ๔๘๒
 - ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๔๘๒
 - ๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๔๘๒
 - ๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ๔๘๔
 - ๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทำละเมิด ๔๘๔
 - ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด ๕๑๒
 - ๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๕๑๘
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๕๒๐

บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น ๕๒๓

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๕๒๓
 - ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ๕๒๓
 - ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน ๕๒๓
 - ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน ๕๒๔
 - ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน ๕๒๔
 - ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๕๓๙
 - ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้ ๕๓๙
 - ๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง ๕๓๙
 - ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ๕๓๙



๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๕๓๙
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๕๔๑
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๕๔๑
๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๕๔๑
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๕๔๓
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๕๔๓
๒. การรอนสิทธิ	๕๔๓
๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๕๔๓
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๕๔๗
๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี	๕๔๙
๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๕๕๖
๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ	๕๕๘
บทที่ ๑๙ คติปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๕๖๕
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๕๖๕
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๕๖๕
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๕๖๕
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๕๖๘
๕. การจัดทำสัญญา	๕๗๒
๖. หลักประกันของ	๕๗๔
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๕๗๔
๘. กรณีอื่น ๆ	๕๗๕
บทที่ ๒๐ คติปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๕๗๗
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๕๗๗
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๕๗๗
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๕๗๗
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๕๘๐
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๕๘๘
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๕๘๘
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๕๘๘
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๖๐๐



บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๖๐๑
	๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๖๐๑
	๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๖๐๔
	๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๖๐๔
	๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๖๐๔
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๖๐๙
	๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๖๐๙
	๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๖๐๙
	๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๖๐๙
	๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๖๐๙
	๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๖๐๙
	๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๖๑๐
	๒.๑ องค์กรอัยการ	๖๑๐
	๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๖๑๐
	๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๖๑๐
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๖๑๑
	๑. การสอบสวน	๖๑๑
	๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๖๑๑
	๓. กรณีอื่น ๆ	๖๑๑
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๖๑๕
	๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๖๑๕
	๒. การราชทัณฑ์	๖๑๕
บทที่ ๒๕	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๖๑๙
	๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๖๑๙
	๑.๑ สภานายความ	๖๑๙
	๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๖๒๓
	๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๖๒๖
	๒.๑ แพทยสภา	๖๒๖
	๒.๒ ทันตแพทยสภา	๖๒๘
	๒.๓ สภาการแพทย์แผนไทย	๖๒๙
	๒.๔ สภาการพยาบาล	๖๓๑
	๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๖๓๑



๒.๖	สภาเทคนิคการแพทย์	๖๓๑
๒.๗	สภากายภาพบำบัด	๖๓๑
๓.	องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๖๓๒
๔.	องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี	๖๓๒
๕.	องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๖๓๒
๖.	องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๖๓๔
๗.	องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๖๓๔
๗.๑	สัตวแพทยสภา	๖๓๔
๗.๒	คณะกรรมการธุรกิจนำเข้าและมัลติเทคโนโลยี	๖๓๖
๗.๓	คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๖๓๖
๗.๔	ครูสภา	๖๓๖
บทที่ ๒๖	คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม	๖๓๗
๑.	การศึกษา	๖๓๗
๑.๑	การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา	๖๓๗
๑.๒	การขอรับทุนการศึกษา	๖๓๗
๑.๓	การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๖๓๗
๑.๔	การสอบและประเมินผล	๖๓๘
๑.๕	การสำเร็จการศึกษา	๖๔๐
๑.๖	การพัฒนสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๖๔๐
๑.๗	การดำเนินกิจการการศึกษา	๖๔๐
๒.	การศาสนา	๖๔๗
๓.	สังคม และวัฒนธรรม	๖๔๗
บทที่ ๒๗	คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๖๕๑
๑.	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๖๕๑
๑.๑	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๖๕๑
๑.๒	ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๖๕๖
๒.	การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๖๖๐
บทที่ ๒๘	คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๖๖๑
๑.	ภาษีอากร	๖๖๑
๒.	ค่าธรรมเนียม	๖๖๕
๓.	การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๖๖๘



บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๖๗๑
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๖๗๑
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๖๗๑
๓. สวัสดิการสังคม	๖๗๑
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๖๗๕
๑. ราชการส่วนกลาง	๖๗๕
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๖๗๕
๒.๑ จังหวัด	๖๗๕
๒.๒ อำเภอ	๖๗๕
๒.๓ หมู่บ้านและตำบล	๖๗๕
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๖๘๖
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๖๘๖
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๖๘๘
๓.๓ เทศบาล	๖๙๕
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๗๐๘
๓.๕ เมืองพัทยา	๗๐๘
บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๗๐๙
๑. การสรรหาและคัดเลือก	๗๐๙
๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๗๑๒
๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๗๑๔
๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๗๑๑
๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน	๗๑๓
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๗๑๖
๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๗๑๘
บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๗๓๓
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๗๓๓
๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๗๓๖
๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๗๓๖
๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๗๓๖
๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๗๔๑
๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๗๔๓
๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๗๔๓



๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๗๔๓
๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๗๔๓
๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๗๖๓
๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๗๘๒
๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๗๘๒
๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๗๘๒
บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๗๘๓
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๗๘๓
๒. ค่ารักษาพยาบาล	๗๙๐
๓. บำเหน็จบำนาญ	๗๙๑
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๗๙๗
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๗๙๗
บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๘๑๑
ภาคผนวก	
ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	
QR Code หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑-๑๓	



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^๑

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

^๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓



(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

(๑๒) ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๓) ศาลปกครองภูเก็ต มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

(๑๔) ศาลปกครองยะลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมี จำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

เมื่อกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน้าที่ให้ประชาชนพลเมืองทุกคนช่วยเหลือ และได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติเตรียมไว้แต่เวลาปกติ กองอาสารักษาดินแดนจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองอาสารักษาดินแดน ดังนั้น กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองด้วยเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๖๘)

เมื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ อันถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาและการทำวิจัย โดยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๐/๒๕๖๘)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๘/๒๕๖๗)



องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีภารกิจในการดำเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และดำเนินกิจกรรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดังนั้น องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๘)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๔/๒๕๖๗)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๘)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านชีววิทยาศาสตร์ และประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์ ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๖๘ และที่ ๕๐๗/๒๕๖๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



โดยที่คดีนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๖๘)

เมื่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓/๑ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๖๘)

เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตรครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๖๘)

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๖๘)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

เมื่อสหกรณ์บางกะปิ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการรวมกลุ่มกันของคณะบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิกของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด การดำเนินกิจการของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด ตามข้อบังคับที่สมาชิกได้ประชุมร่วมกันกำหนดไว้ตามมาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนและเป็นผู้แทนสหกรณ์บางกะปิ จำกัด โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๖๘)

เมื่อสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๘)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) พนักงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

เมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีฐานะเป็นกรม จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและนาย ป. เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและนาย ป. จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๘)

เมื่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓/๑ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการและผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๖๘)

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการและการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา ๒๘/๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๖๘)



๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

แม้ว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงร่วมกันระหว่างอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในลักษณะส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยมีได้เกิดขึ้นจากผลของกฎหมายและมีได้มีบทกฎหมายมอบให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อประชุมและมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน โดยอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นำมติดังกล่าวไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของตนไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบ ประกาศ หรือการกระทำอื่นใด ซึ่งเป็นการรับมติไปใช้ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งมีอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อมีมติหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางปกครองหรือในการดำเนินบริการสาธารณะ จึงมีลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๖๘)

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังนั้นคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๓/๒๕๖๘)

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อสหกรณ์บางกะปิ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการรวมกลุ่มกันของคณะบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิกของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด การดำเนินกิจการของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด ตามข้อบังคับที่สมาชิกได้ประชุมร่วมกันกำหนดไว้ตามนัยมาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจการแทนและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า สหกรณ์บางกะปิ จำกัด มิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อพิพาทตามคำฟ้องนี้



ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประธานกรรมการสหกรณ์บางกะปิ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางกะปิ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจการของสหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงไม่ได้กระทำการอันจะถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ประธานกรรมการสหกรณ์บางกะปิ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางกะปิ จำกัด จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๒/๒๕๖๘)

เมื่อสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๘)

